LA MARQUE — 2부 4화

Le contrat d’approvisionnement (공급 계약)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 2부 4화 · 서사 기능: 두 번째 오송 — 공급 계약 서명: 예측·유효기간·인코텀즈·지연 위약금, 뜻밖의 프랑스 독점 3년(조건부)과 전속 구매, 싱가포르 중재, 자금 정지조건(6월 30일)
> - 배경: Année 1, 11월 셋째 주 월요일 오전 7시 서울→오송 차 안 → 오전 9시 30분 한울 회의실 → 오전 11시 15분 같은 곳 → 오후 2시(파리 새벽 6시) 나바로 화상 → 오후 5시 생산동 앞
> - 등장인물: Clémence, Bastien, Inès, Seo Ji-hoon(통역), 정만식 대표·백은수 공장장(프랑스어 0 — 지훈 통역), Me Claire Navarro(화상)
> - 비즈니스 스킬: 쉬운 조항부터 합의, 이동 예측(확정/참고), 상호 위약금, 독점의 대가(전속 구매)와 출구 조항, 중립 중재지, 정지조건 협상
> - 난이도: B1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 18단어 이내 + 긴 턴 10~15회(30~40단어). 문법 초점: 조건법(il aurait aimé, il ne parierait pas), 접속법(nous demandons que chaque seringue ait…).
> - vous/tu: 한울 측·나바로 모두 vous. 창업 3인 tu.
> - 복선 설치: 직항(특가) · 대표가 사무실에서 자며 계약서 3회 검토, 47조항 중 11개 의견 · 제라르의 선반 황동 부품 「Hanul – Liane」 → 백 공장장 “100분의 1 mm, 오래된 선반의 자국 — 오래된 기계는 말한다”, 멸균기 옆 사진 옆에 / “언젠가 공장을 보러 오세요”(→제라르의 방한) · 이동 예측 12개월(3개월 확정·9개월 참고, 매월 갱신) · 출발 시 잔여 유효기간: 리안 20개월 요구 → 19개월 + 인도 직전 생산(대표 손글씨 “손으로 쓴 숫자는 기억된다”) · FCA 인천 · 가격 30/28 · 지급 30 %/선적 시 · 지연 이자 ↔ 지연 위약금, 불가항력 목록 · 정 대표가 «c’est juste»를 프랑스어로 말함 · 독점: 리안은 다시 요구하지 않음 → 대표가 먼저 “프랑스 독점 3년 — 선물이 아니라 내기” / 조건 ①2년 차부터 연 2만 개(미달 시 독점만 소멸) ②3년 전속 구매 / 출구: 90일 넘게 공급 불가 또는 안전상 로트 불합격 시 2차 공급처 적격성 평가 허용(최소 1년 — “느림은 나의 친구”) · 독점의 이유: 쉬운 길 거절, 원산지 조항, 크뤼거에게 혼자 ‘아니오’ · 준거법: 한국법·서울 ↔ 프랑스법·파리 → 계약은 프랑스법, 분쟁은 싱가포르 국제중재(영어, 중재인 1~3명) · 정지조건: 6월 30일까지 자금 확보(의향서의 12월 대체) — 대가로 리안이 인증기관의 한울 감사 비용 부담(실패해도) · 기술 문서 접근 = 별도 합의 “당신들 돈 다음에, 한 이사의 공증인 다음에”(→2부 14화) · 지훈 “지려고 하는 내기는 안 하신다” · 다음 날 품질 협약(→5화)

대본

도입 — 11월 셋째 주 월요일 오전 7시, 서울 → 오송 차 안

INES Pas d’Helsinki cette fois. Un vol direct. On devient une vraie entreprise.

BASTIEN Un vol direct trouvé en promotion à deux heures du matin. On devient une entreprise maligne.

JIHOON Bienvenue à nouveau. Le président a dormi au bureau. Il a relu votre contrat trois fois.

CLEMENCE Trois fois ? Il a des remarques ?

JIHOON Quarante-sept clauses, et des remarques sur onze. Il dit que c’est un bon score.

BASTIEN Onze sur quarante-sept. Notre avocate en attendait vingt.

JIHOON Maître Navarro sera en ligne depuis Paris ? Il sera six heures du matin chez elle.

CLEMENCE Oui. Ses heures de nuit coûtent le même prix, a-t-elle dit. C’est le forfait.

INES J’ai un paquet pour le directeur Baek. De la part du père de Clémence.

JIHOON Un cadeau de monsieur Arnaud ? Le directeur va être ému. Qu'est-ce que c'est ?

CLEMENCE Une petite pièce en laiton, faite au tour. Avec « Hanul – Liane » gravé dessus.

JIHOON Le directeur Baek a accroché une photo de votre père à côté de l'autoclave. Je ne plaisantais pas.

BASTIEN Une photo près de l'autoclave, et une pièce de Cluses à Osong. Les mécaniciens se parlent sans nous.

INES Et nous, on parle de quoi aujourd'hui ? Dans l'ordre ?

CLEMENCE Volumes, prévisions, prix. Puis l'exclusivité. Puis le droit applicable. Le plus dur à la fin.

장면1 — 오전 9시 30분, 한울 회의실 — 물량·예측·가격

JIHOON Le président dit : « Commençons par ce qui est facile. Les chiffres. »

CLEMENCE Merci. Les volumes de la lettre d'intention : dix mille la première année, en deux livraisons.

JIHOON Il dit d'accord. Mais il veut des prévisions. Pas une commande par surprise.

BASTIEN Des prévisions glissantes sur douze mois. Les trois premiers mois sont fermes. Les neuf suivants, indicatifs. Mises à jour chaque mois. Comme ça, vous planifiez vos séries de production sans surprise.

JIHOON Il demande : « Fermes, ça veut dire que vous payez même si vous ne vendez pas ? »

CLEMENCE Oui. Les trois premiers mois, c'est un engagement. Le reste, c'est une estimation honnête.

JIHOON Il dit que c'est juste. Il aime ce mot maintenant. Il l'a appris pour vous.

INES Il a appris « c'est juste » ? En français ?

JIHOON Il le dit en français. Avec un accent coréen. C'est très joli.

BASTIEN Point suivant : la durée de conservation à la livraison. Nous demandons que chaque seringue ait au moins vingt mois de validité restante quand elle part d'Incheon. C'est notre point le plus important.

JIHOON Il dit : vingt mois sur vingt-quatre ? C'est strict.

BASTIEN Les médecins veulent douze mois en arrivant chez eux. Entre l'avion, la douane, notre stock et la vente, nous perdons six à huit mois. Vingt mois au départ, c'est le minimum pour ne rien jeter.

JIHOON Il dit : dix-neuf. Et il produira juste avant chaque livraison.

CLEMENCE Dix-neuf, si la production est vraiment juste avant. D'accord.

JIHOON Il dit d'accord. Il écrit dix-neuf à la main, sur le contrat.

INES À la main. Il aime écrire à la main.

JIHOON Il dit qu'un chiffre écrit à la main, on s'en souvient. Un chiffre imprimé, on le négocie.

BASTIEN L'Incoterm, maintenant. FCA aéroport d'Incheon. Hanul livre au transporteur et fait la douane à l'export.

JIHOON Il dit oui. Il demande pourquoi vous avez changé. La lettre disait départ usine.

CLEMENCE Notre transitaire l'a conseillé. Nous ne parlons pas coréen. Pas de camion à Osong pour nous.

JIHOON Il rit. Il dit qu'il aurait aimé vous voir charger un camion. Mais d'accord.

BASTIEN Le prix : trente euros, vingt-huit au-delà de vingt mille. Révision annuelle, dans les deux sens.

JIHOON Il dit que c'est déjà signé dans son cœur. Il ne change rien.

CLEMENCE Merci. Les paiements : trente pour cent à la commande, le solde à l'expédition.

JIHOON Il dit oui. Il ajoute une chose : un intérêt de retard si vous payez plus tard.

BASTIEN C’est normal. Nous demandons la même chose dans l’autre sens. Une pénalité si une livraison est en retard.

JIHOON Il demande : « Une pénalité contre moi ? Chez moi ? »

CLEMENCE Contre le retard, pas contre vous. Si nos médecins n’ont pas de seringues, nous perdons des clients.

JIHOON Il dit que c’est logique. Il accepte. Mais avec une exception pour les catastrophes.

BASTIEN La force majeure. Bien sûr. Avec une liste précise de ce qui compte.

JIHOON Il dit que monsieur Bastian veut toujours une liste précise. Même pour les catastrophes.

BASTIEN Surtout pour les catastrophes. C’est là que les gens deviennent créatifs.

INES Volumes, prévisions, validité, transport, prix, paiement. Six sur sept. Et il n’est que onze heures.

JIHOON Le président propose un café. Il dit que le point suivant est plus long.

CLEMENCE L’exclusivité. On sait. Merci pour le café.

장면2 — 오전 11시 15분, 같은 회의실 — 독점과 전속 구매

JIHOON Le président est prêt. Il dit : « Madame Arnaud, vous commencez. »

CLEMENCE Monsieur le président, la lettre disait : pas d’exclusivité, mais un droit d’information. Nous ne redemandons rien. Nous voulons seulement confirmer ce point dans le contrat. Rien de plus, pour l’instant.

JIHOON Il dit : « Vous ne redemandez pas ? » Il a l’air surpris.

CLEMENCE Non. Vous avez dit : la confiance d’abord. Nous attendons.

JIHOON Il parle longtemps. Je traduis tout. Il dit : « Vous avez refusé le chemin facile. Vous avez mis l’origine dans le contrat contre vous-mêmes. Et vous avez dit non à Krüger sans me demander de l’aide. »

INES Il a su pour Krüger. Évidemment.

JIHOON Il continue : « Alors je vous donne l’exclusivité pour la France. Trois ans. »

CLEMENCE Trois ans ? Monsieur le président… Merci. Je ne m’y attendais pas.

JIHOON Il dit : « Ce n’est pas un cadeau. C’est un pari. » Et il y a deux conditions.

BASTIEN Évidemment. Nous écoutons.

JIHOON Première condition : vingt mille seringues par an à partir de la deuxième année. Si vous n’y arrivez pas, l’exclusivité tombe. Le contrat continue, mais Hanul peut vendre à d’autres marques françaises.

INES Vingt mille. Notre point mort. Il se souvient du chiffre.

JIHOON Il se souvient de tout. Deuxième condition : pendant trois ans, vous n’achetez qu’à Hanul.

BASTIEN Une exclusivité d’achat. Le fournisseur unique. Exactement ce qui m’inquiétait à Osong.

CLEMENCE Bastien, explique-lui pourquoi. Calmement.

BASTIEN Monsieur le président, si un jour Hanul ne peut pas livrer, à cause d’un incendie ou d’un problème de qualité, nous n’avons plus rien à vendre. Pendant ce temps, nos médecins partent ailleurs. Nous avons besoin d’une sortie.

JIHOON Il dit : « Hanul livrera toujours. » Puis il sourit : « Votre père a vu dix usines fermer. »

CLEMENCE Il se souvient de ça aussi.

JIHOON Il demande quelle sortie vous proposez.

BASTIEN Si Hanul ne livre pas pendant plus de quatre-vingt-dix jours, ou si un lot est refusé pour une raison de sécurité, nous pouvons qualifier un deuxième fournisseur. Sans rompre le contrat.

JIHOON Il dit : « Qualifier, ça prend combien de temps ? »

BASTIEN Pour une classe trois ? Un an, au minimum. Avec un nouveau dossier pour l'organisme notifié.

JIHOON Il dit : « Donc, si je vous laisse partir, vous mettrez un an à partir. Ça me laisse le temps de réparer. » Il accepte. Il dit que c'est un bon équilibre pour les deux.

INES Il accepte parce que c'est lent. C'est presque drôle.

JIHOON Il dit que c'est la seule raison. Et que la lenteur est sa meilleure amie.

CLEMENCE Alors, exclusivité France pour nous, exclusivité d'achat pour vous, une sortie en cas de problème grave. C'est juste.

JIHOON Il dit : « C'est juste. » En français. Vous avez entendu ?

INES On a entendu. Avec l'accent. C'était très joli.

BASTIEN Je note les deux conditions et la sortie. Mot pour mot.

JIHOON Il dit que maintenant vient la partie qu'il déteste. Le droit.

절정·전환 — 오후 2시, 같은 회의실 + 파리 새벽 6시 나바로 화상

NAVARRO Bonjour. Il est six heures du matin à Paris. J'ai pris deux cafés. Allons-y.

JIHOON Le président dit bonjour, maître. Il dit : droit coréen, tribunaux de Séoul.

NAVARRO Je propose droit français, tribunaux de Paris. Évidemment. C'est mon métier de le proposer.

JIHOON Il dit que lui aussi, c'est son métier de refuser.

CLEMENCE Maître, si on se dispute devant un tribunal coréen, que se passe-t-il pour nous ?

NAVARRO Vous plaidez en coréen, avec un avocat coréen, à neuf mille kilomètres. Et lui, s'il plaide à Paris, c'est pareil pour lui. Aucun des deux n'a envie de jouer à l'extérieur.

INES Alors on joue sur un terrain neutre ?

NAVARRO Exactement. Un arbitrage international. Ni Paris, ni Séoul. Un tribunal privé, en anglais, dans une ville neutre. La décision s'applique dans la plupart des pays, y compris la France et la Corée.

JIHOON Il demande : « Quelle ville ? »

NAVARRO Genève, ou Singapour. Les deux sont très utilisées pour l'Asie et l'Europe.

JIHOON Il dit : « Singapour. C'est à mi-chemin. Et il fait chaud. »

NAVARRO Singapour me va. Langue anglaise, trois arbitres si le litige est important, un seul sinon.

BASTIEN Et le droit applicable ? Celui du contrat ?

NAVARRO Je propose le droit français pour le contrat, avec l'arbitrage à Singapour. Le règlement européen s'applique de toute façon à vos produits. C'est une combinaison fréquente, et elle est solide.

JIHOON Il réfléchit. Il dit : « Droit français, mais arbitrage à Singapour. Une moitié chacun. » Il accepte.

CLEMENCE Merci, monsieur le président. Une dernière clause : la condition suspensive.

JIHOON Il demande ce que c'est. Il dit que ce mot ressemble à une maladie.

NAVARRO C'est une condition qui suspend le contrat. Le contrat est signé, mais il ne commence vraiment que si un événement arrive. Ici : si Liane obtient son financement avant le trente juin.

JIHOON Il dit : « La lettre disait décembre. Vous me demandez six mois de plus. »

CLEMENCE Oui. Avec un contrat signé, les investisseurs nous prendront au sérieux. Sans lui, nous arrivons avec une lettre. C'est votre signature qui nous aidera à trouver l'argent. Nous vous le disons franchement.

JIHOON Il dit : « Encore ma signature pour votre argent. » Il ne sourit pas.

BASTIEN En échange, nous payons nous-mêmes votre audit par notre organisme notifié. Même si le financement échoue.

JIHOON Il dit : « Vous payez même si vous perdez ? » Puis : « Trente juin. Pas un jour de plus. »

NAVARRO Je l'écris. Et le contrat d'accès à la documentation technique reste un accord séparé, comme prévu.

JIHOON Il dit : « L'accès, après votre argent. Et après le notaire de madame Han. » Il sort son sceau.

마무리 — 오후 5시, 생산동 앞

CLEMENCE Directeur Baek, voici le cadeau de mon père. De Cluses.

INES Il la tourne dans sa main. Il ne dit rien. Il la regarde à la lumière.

JIHOON Il dit : « Une tolérance d'un centième de millimètre. Fait à la main, sur un vieux tour. » Il dit que c'est du très beau travail. Il dit que votre père a des mains de chirurgien.

CLEMENCE Comment il sait que c'est un vieux tour ?

JIHOON Il dit : « Les traces. Les machines neuves ne laissent pas ces traces. Les vieilles parlent. »

BASTIEN Le gel parle. Les machines parlent. Je suis le seul ici qui n'entend rien.

JIHOON Il dit qu'il va la poser à côté de la photo. Près de l'autoclave.

CLEMENCE Mon père va pleurer. Il ne pleure jamais.

JIHOON Le directeur a un message pour lui. Il dit : « Merci. Un jour, venez voir l'usine. »

INES Gérard en Corée. Avec le directeur Baek. Sans traducteur.

JIHOON Ils n'auront pas besoin de moi. Ils parleront avec les mains.

CLEMENCE Ji-hoon, le président a dit « c'est un pari ». Il pense qu'on va perdre ?

JIHOON Il pense que vous pouvez gagner. Sinon, il ne parierait pas. Il ne joue jamais pour perdre.

BASTIEN Trente juin. Sept mois pour trouver un million d'euros. Et pour écrire un accord qualité.

INES Demain, madame Han. L'accord qualité. Bastien, tu as dormi ?

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Commençons par ce qui est facile.	쉬운 것부터 시작합시다.	장면1. 협상의 흐름을 만드는 첫마디.
2	des prévisions glissantes	이동(롤링) 예측	장면1. 매달 갱신되는 12개월 수요 예측.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
3	Nous demandons que chaque seringue ait…	모든 주사기가 ~이기를 요청한다.	장면1. demander que + 접속법.
4	Un chiffre écrit à la main, on s'en souvient.	손으로 쓴 숫자는 기억된다.	장면1. 합의의 무게를 표현하는 말.
5	Contre le retard, pas contre vous.	당신이 아니라 지연에 대한 것이다.	장면1. 위약금을 사람이 아닌 사건에 거는 화법.
6	Ce n'est pas un cadeau. C'est un pari.	선물이 아니라 내기다.	장면2. 조건부 양보의 의미.
7	Nous avons besoin d'une sortie.	출구가 필요하다.	장면2. 독점·전속 계약의 탈출 조항 요구.
8	Aucun des deux n'a envie de jouer à l'extérieur.	둘 다 원정 경기는 원하지 않는다.	절정·전환. 관할 다툼을 비유로 설명.
9	Une moitié chacun.	반씩 나눈다.	절정·전환. 준거법과 중재지를 나눈 타협.
10	Il ne joue jamais pour perdre.	지려고 하는 내기는 하지 않는다.	마무리. 상대의 신뢰를 해석하는 말.

② 비즈니스 컬처 노트 — 계약서의 손글씨와 인감

한국 측 대표가 숫자를 손으로 고쳐 쓰고 서명·인감을 찍는 장면은 드물지 않다. 수정 부분 옆에 양측이 이니셜(가서명)을 하는 것이 국제 계약의 관행이다. 프랑스에서는 수정 사항을 깨끗한 최종본에 반영해 다시 출력하는 쪽을 선호하지만, 협상 현장에서는 손글씨 수정 + 양측 이니셜도 유효하다. 또 하나, 아시아–유럽 계약에서 준거법을 두고 교착되면 "준거법은 한쪽, 중재지는 중립"으로 나누는 타협이 흔하다. 싱가포르·제네바·파리·홍콩이 대표적인 중재지이고, 중재 판정은 뉴욕 협약 가입국(프랑스·한국 포함)에서 집행할 수 있다.

③ 실무 템플릿 — 공급 계약 핵심 조건표

> Contrat d'approvisionnement — Liane SAS / Hanul Bio *(extraits)* — Prévisions : glissantes sur 12 mois ; 3 mois fermes, 9 mois indicatifs ; mise à jour mensuelle — Durée de validité restante : ≥ 19 mois au départ d'Incheon ; production juste avant chaque livraison — Incoterm : FCA aéroport d'Incheon (Incoterms 2020) — Prix / paiement : 30 € / 28 € au-delà de 20 000 u/an ; révision annuelle indexée ; 30 % à la commande, solde à l'expédition — Retards : intérêts de retard (Liane) / pénalités de retard de livraison (Hanul) ; force majeure : liste limitative — Exclusivité : France, 3 ans, maintenue si ≥ 20 000 u/an dès l'année 2 ; exclusivité d'achat réciproque (3 ans) — Sortie : qualification d'un second fournisseur si rupture > 90 jours ou lot refusé pour raison de sécurité — Droit / litiges : droit français ; arbitrage à Singapour, en anglais — Condition suspensive : financement de Liane obtenu avant le 30 juin — Documentation technique : accord d'accès séparé

④ 긴 발화 분석

> BASTIEN (장면2): "Monsieur le président, si un jour Hanul ne peut pas livrer, à cause d'un incendie ou d'un problème de qualité, nous n'avons plus rien à vendre. Pendant ce temps, nos médecins partent ailleurs. Nous avons besoin d'une sortie."

구조	프랑스어	기능
① 가정	si un jour Hanul ne peut pas livrer,	상대를 탓하지 않고 '만약'으로 시작
② 구체적 원인	à cause d'un incendie ou d'un problème de qualité	비난이 아닌 사건의 예
③ 결과 연쇄	nous n'avons plus rien à vendre. Pendant ce temps, nos médecins partent…	우리 손실 → 고객 이탈
④ 요청	Nous avons besoin d'une sortie.	짧고 명확한 결론

활용 패턴: "Si un jour X ne peut pas…, à cause de A ou de B, nous… Pendant ce temps,… Nous avons besoin de…" 연결 표현: à cause de(~ 때문에) · pendant ce temps(그동안) · partir ailleurs(다른 곳으로 가다) 연습: 독점 계약을 요구하는 상대에게, 공급 중단 시의 출구 조항을 요청하는 30단어 안팎의 문장 만들기.

⑤ 기술·규제 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
un contrat d'approvisionnement	공급 계약	물량·가격·인도·품질 책임을 정하는 장기 계약.
des prévisions fermes / indicatives	확정 / 참고 예측	확정분은 구매 의무, 참고분은 계획용.
la durée de validité restante	잔여 유효기간	출고·인도 시점에 남은 유효기간. 재고 폐기 위험을 줄인다.
des pénalités de retard	지연 위약금	인도 지연 시 공급자가 내는 금액.
la force majeure	불가항력	통제 불가능한 사건으로 인한 의무 면제. 목록으로 한정하는 것이 안전.
l'exclusivité territoriale	지역 독점	특정 국가에서 한 고객에게만 공급하는 약속.
l'exclusivité d'achat	전속 구매	고객이 한 공급자에게서만 사는 약속.
la qualification d'un second fournisseur	2차 공급처 적격성 평가	새 공급처가 같은 품질을 낼 수 있음을 검증(클래스 III는 인증기관 심사 포함).
l'arbitrage international	국제 중재	법원 대신 중재인이 판정하는 분쟁 해결.
une condition suspensive	정지조건	그 조건이 충족되어야 계약 효력이 발생.

한국어 번역

도입 — 11월 셋째 주 월요일 오전 7시, 서울 → 오송 차 안

이네스 이번엔 헬싱키 경유 없음. 직항. 우리 진짜 회사가 돼 가네.

바스티앵 새벽 2시에 찾은 특가 직항. 영리한 회사가 돼 가는 거지.

지훈 다시 오신 걸 환영해요. 대표님은 사무실에서 주무셨어요. 계약서를 세 번 다시 읽으셨어요.

클레망스 세 번이요? 의견이 있으세요?

지훈 조항 47개 중 11개에 의견이 있으세요. 좋은 점수래요.

바스티앵 47개 중 11개. 우리 변호사는 20개를 예상했어.

지훈 나바로 변호사님은 파리에서 연결하세요? 거긴 새벽 6시일 텐데요.

클레망스 네. 야간 시간도 같은 가격이라고 하더라고요. 정액이니까.

이네스 백 공장장님께 드릴 꾸러미가 있어요. 클레망스 아버지가 보내셨어요.

지훈 아르노 씨 아버님 선물이요? 공장장님이 감동하시겠네요. 뭔데요?

클레망스 선반으로 깎은 작은 황동 부품이에요. 「Hanul – Liane」이 새겨져 있어요.

지훈 백 공장장님은 아버님 사진을 고압멸균기 옆에 걸어 두셨어요. 농담 아니었어요.

바스티앵 멸균기 옆엔 사진, 오송엔 클뤼즈의 부품. 기계 하는 사람들끼린 우리 없이도 대화하네.

이네스 그럼 우린 오늘 무슨 얘기 해? 순서대로?

클레망스 물량, 예측, 가격. 그다음 독점. 그다음 준거법. 제일 어려운 건 마지막에.

장면1 — 오전 9시 30분, 한울 회의실 — 물량·예측·가격

지훈 대표님이 「쉬운 것부터 합시다. 숫자요.」라고 하세요.

클레망스 감사합니다. 의향서의 물량: 첫해 1만 개, 두 번 인도.

지훈 좋대요. 하지만 예측을 원하세요. 깜짝 주문은 싫으시대요.

바스티앵 12개월 이동 예측입니다. 처음 3개월은 확정, 다음 9개월은 참고용. 매달 갱신하고요. 그러면 생산 일정을 놀랄 일 없이 짜실 수 있어요.

지훈 「확정이란 건 못 팔아도 돈을 낸다는 뜻인가요?」라고 물으세요.

클레망스 네. 처음 3개월은 약속이에요. 나머지는 정직한 추정이고요.

지훈 정당하다고 하세요. 이제 그 말을 좋아하세요. 여러분 때문에 배우셨어요.

이네스 「c'est juste」를 배우셨다고요? 프랑스어로요?

지훈 프랑스어로 하세요. 한국 억양으로. 아주 예뻐요.

바스티앵 다음 항목: 인도 시 잔여 유효기간. 인천에서 출발할 때 모든 주사기의 유효기간이 최소 20개월 남아 있기를 요청합니다. 저희에게 가장 중요한 항목이에요.

지훈 「24개월 중 20개월? 엄격하네요.」라고 하세요.

바스티앵 의사들은 받을 때 12개월이 남아 있길 원해요. 비행기, 세관, 저희 재고, 판매 사이에 6~8개월이 사라져요. 출발 시 20개월이 아무것도 버리지 않기 위한 최소예요.

지훈 19개월이래요. 그리고 인도 직전에 생산하시겠대요.

클레망스 정말 인도 직전에 생산한다면 19개월. 좋습니다.

지훈 좋대요. 계약서에 19를 손으로 쓰세요.

이네스 손으로. 손글씨를 좋아하시네.

지훈 손으로 쓴 숫자는 기억에 남고, 인쇄된 숫자는 협상하게 된대요.

바스티앵 이제 인코텀즈. FCA 인천공항. 한울이 운송인에게 넘기고 수출 통관을 합니다.

지훈 좋대요. 왜 바꿨냐고 물으세요. 의향서엔 공장 인도였다고요.

클레망스 통관 대행사가 권했어요. 저희는 한국어를 못 해요. 오송에서 트럭은 무리예요.

지훈 웃으세요. 여러분이 트럭에 싣는 걸 보고 싶으셨대요. 그래도 좋대요.

바스티앵 가격: 30유로, 2만 개 초과 시 28유로. 연 1회 조정, 양방향.

지훈 마음속으로 이미 서명하셨대요. 아무것도 안 바꾸신대요.

클레망스 감사합니다. 지급: 주문 시 30퍼센트, 잔금은 선적 시.

지훈 좋대요. 하나 추가하세요. 늦게 지급하면 지연 이자.

바스티앵 당연하죠. 저희도 반대 방향으로 같은 걸 요청합니다. 인도가 늦으면 위약금.

지훈 「나한테 위약금? 우리 회사에서?」라고 물으세요.

클레망스 대표님이 아니라 지연에 대한 거예요. 의사들에게 주사기가 없으면 고객을 잃으니까요.

지훈 논리적이래요. 받아들이신대요. 단, 재난은 예외로요.

바스티앵 불가항력이죠. 물론이에요. 무엇이 해당되는지 정확한 목록과 함께요.

지훈 바스티안 씨는 재난에도 정확한 목록을 원한대요.

바스티앵 재난일수록요. 그때 사람들이 창의적이 되거든요.

이네스 물량, 예측, 유효기간, 운송, 가격, 지급. 일곱 개 중 여섯. 아직 11시밖에 안 됐어.

지훈 대표님이 커피를 권하세요. 다음 항목은 더 길대요.

클레망스 독점권이죠. 알아요. 커피 감사합니다.

장면2 — 오전 11시 15분, 같은 회의실 — 독점과 전속 구매

지훈 대표님 준비되셨어요. 「아르노 씨가 먼저 시작하세요.」라고 하세요.

클레망스 대표님, 의향서엔 독점은 없고 사전 통지권이 있었습니다. 다시 요구하지 않겠습니다. 그 점을 계약서에서 확인하고 싶을 뿐이에요. 지금은 그 이상은 아닙니다.

지훈 「다시 요구하지 않는다고요?」 놀라신 것 같아요.

클레망스 네. 신뢰가 먼저라고 하셨잖아요. 기다리겠습니다.

지훈 길게 말씀하세요. 전부 통역할게요. 「당신들은 쉬운 길을 거절했다. 원산지를 자기들에게 불리하게 계약에 넣었다. 그리고 내 도움 없이 크뤼거에게 '아니요'라고 했다.」

이네스 크뤼거 일을 아셨네. 당연하지.

지훈 계속하세요. 「그래서 프랑스 독점권을 주겠다. 3년.」

클레망스 3년이요? 대표님… 감사합니다. 예상하지 못했어요.

지훈 「선물이 아니다. 내기다.」라고 하세요. 그리고 조건이 두 개 있대요.

바스티앵 물론이죠. 듣겠습니다.

지훈 첫째 조건: 2년 차부터 연 2만 개. 못 하면 독점은 사라져요. 계약은 계속되지만 한울은 다른 프랑스 브랜드에 팔 수 있어요.

이네스 2만. 우리 손익분기점. 그 숫자를 기억하시네.

지훈 전부 기억하세요. 둘째 조건: 3년 동안 한울에서만 사야 한대요.

바스티앵 전속 구매. 단일 공급업체. 오송에서 제가 걱정했던 바로 그거예요.

클레망스 바스티앵, 이유를 설명해 드려. 차분하게.

바스티앵 대표님, 언젠가 화재나 품질 문제로 한울이 공급하지 못하면 저희는 팔 게 없습니다. 그동안 의사들은 다른 곳으로 가고요. 출구가 필요해요.

지훈 「한울은 언제나 공급할 겁니다.」 그러고는 웃으며 「아버님이 공장 열 곳이 문 닫는 걸 보셨죠.」라고 하세요.

클레망스 그것도 기억하시네.

지훈 어떤 출구를 제안하는지 물으세요.

바스티앵 한울이 90일 넘게 공급하지 못하거나, 안전상 이유로 로트가 불합격되면, 저희가 두 번째 공급업체를 적격성 평가할 수 있게 해 주세요. 계약을 끝내지 않고요.

지훈 「적격성 평가는 얼마나 걸리죠?」

바스티앵 클래스 III면요? 최소 1년이요. 인증기관에 새 서류도 내야 하고요.

지훈 「그러니까 내가 보내 줘도 떠나는 데 1년이 걸린다. 고칠 시간이 있네요.」 받아들이신대요. 양쪽에 좋은 균형이래요.

이네스 느리니까 받아들이시는 거네. 거의 웃기다.

지훈 그게 유일한 이유래요. 느림이 가장 좋은 친구래요.

클레망스 그럼 저희는 프랑스 독점, 대표님은 전속 구매, 심각한 문제가 생기면 출구. 정당하네요.

지훈 「C'est juste.」 프랑스어로요. 들으셨어요?

이네스 들었어요. 억양까지. 정말 예뻤어요.

바스티앵 조건 두 개와 출구, 한 마디도 빼지 않고 적었어.

지훈 이제 대표님이 싫어하는 부분이래요. 법이요.

절정·전환 — 오후 2시, 같은 회의실 + 파리 새벽 6시 나바로 화상

나바로 안녕하세요. 파리는 새벽 6시예요. 커피 두 잔 마셨어요. 시작하죠.

지훈 대표님이 인사하세요, 변호사님. 「한국법, 서울 법원.」이라고 하세요.

나바로 저는 프랑스법, 파리 법원을 제안합니다. 당연히요. 그걸 제안하는 게 제 일이니까.

지훈 거절하는 게 대표님 일이래요.

클레망스 변호사님, 한국 법원에서 다투게 되면 저희는 어떻게 돼요?

나바로 9천 킬로미터 떨어진 곳에서 한국 변호사와 한국어로 변론해요. 대표님도 파리에서 변론하면 마찬가지고요. 둘 다 원정 경기는 원하지 않아요.

이네스 그럼 중립 경기장에서 하면요?

나바로 바로 그거예요. 국제 중재. 파리도 서울도 아니에요. 중립 도시에서 영어로 하는 사설 재판이에요. 판정은 프랑스와 한국을 포함해 대부분의 나라에서 집행돼요.

지훈 「어느 도시요?」라고 물으세요.

나바로 제네바나 싱가포르요. 둘 다 아시아–유럽 간에 많이 써요.

지훈 「싱가포르. 중간이고, 따뜻하니까.」라고 하세요.

나바로 싱가포르 좋아요. 영어, 큰 분쟁이면 중재인 세 명, 아니면 한 명.

바스티앵 준거법은요? 계약에 적용되는 법이요?

나바로 계약은 프랑스법, 중재는 싱가포르를 제안해요. 제품에는 어차피 유럽 규정이 적용되고요. 흔한 조합이고, 튼튼해요.

지훈 고민하시고 「프랑스법, 하지만 중재는 싱가포르. 반씩 나눈 거군요.」 받아들이세요.

클레망스 감사합니다, 대표님. 마지막 조항, 정지조건이요.

지훈 그게 뭐냐고 물으세요. 병 이름 같대요.

나바로 계약을 정지시키는 조건이에요. 계약은 서명되지만, 어떤 일이 일어나야만 실제로 시작돼요. 여기선, 리안이 6월 30일 전에 자금을 확보하면요.

지훈 「의향서는 12월이었어요. 6개월을 더 달라는 거군요.」라고 하세요.

클레망스 네. 서명된 계약서가 있으면 투자자들이 저희를 진지하게 볼 거예요. 없으면 의향서만 들고 가는 거고요. 저희가 돈을 찾게 해 주는 건 대표님 서명이에요. 솔직하게 말씀드립니다.

지훈 「또 당신들 돈을 위한 내 서명이군요.」 웃지 않으세요.

바스티앵 대신, 저희 인증기관의 한울 감사 비용은 저희가 냅니다. 자금 조달에 실패하더라도요.

지훈 「지더라도 낸다고요?」 그리고 「6월 30일. 하루도 더는 안 됩니다.」라고 하세요.

나바로 그렇게 쓰겠습니다. 그리고 기술 문서 접근 계약은 예정대로 별도 합의로 남겨요.

지훈 「접근은 당신들 돈 다음에. 그리고 한 이사의 공증인 다음에.」 인감을 꺼내세요.

마무리 — 오후 5시, 생산동 앞

클레망스 백 공장장님, 저희 아버지 선물이에요. 클뤼즈에서 왔어요.

이네스 손에서 돌려 보시네. 아무 말씀 없이. 빛에 비춰 보셔.

지훈 「100분의 1밀리미터 공차. 오래된 선반에서 손으로 만든 거군요.」 아주 훌륭한 솜씨래요. 아버님 손이 외과 의사 손이래요.

클레망스 오래된 선반인 건 어떻게 아세요?

지훈 「자국이요. 새 기계는 이런 자국을 안 남겨요. 오래된 기계는 말을 해요.」

바스티앵 젤도 말하고, 기계도 말하고. 여기서 아무것도 못 듣는 건 나뿐이네.

지훈 사진 옆에 두시겠대요. 멸균기 옆에요.

클레망스 아빠가 울겠다. 절대 안 우는 사람인데.

지훈 공장장님이 아버님께 전할 말이 있대요. 「감사합니다. 언젠가 공장을 보러 오세요.」

이네스 제라르가 한국에. 백 공장장님이랑. 통역 없이.

지훈 제가 필요 없을 거예요. 손으로 대화하실 테니까.

클레망스 지훈 씨, 대표님이 「내기」라고 하셨잖아요. 우리가 질 거라고 생각하세요?

지훈 이길 수 있다고 생각하세요. 아니면 걸지 않으셨을 거예요. 지려고 하는 내기는 절대 안 하세요.

바스티앵 6월 30일. 100만 유로를 찾는 데 7개월. 그리고 품질 협약도 써야 하고.

이네스 내일은 한 이사님. 품질 협약. 바스티앵, 잠은 잤어?